

ProGanado — Guia Legal y de Formalizacion

Para Camila • Aux Administrativo & Legal Lead • Cero costo, maximo blindaje

Tu mision: que el ganadero firme sin miedo y el profesor no tenga de donde agarrarte. Tu experiencia administrativa es la que convierte norma fria en confianza que vende. \$0 abogados, \$0 sorpresas.

1. Que vendemos y por que importa tu blindaje

Mismo piloto que Sebastian: 163 cabezas, 680 L/dia, Colanta paga quincenal. Si tu clausula falla, la finca pierde **\$25M** por tanque contaminado, **\$15M** por vaca muerta, o el vaquero demanda por horas extra via WhatsApp. Tu trabajo evita esas 3 demandas antes de que nazcan.

2. Como formalizar esto con \$0 (idea principal)

Colombia premia SaaS nube. Fase 0 ya te sirve para CESDE, Fase 1 cuando tengas 3 clientes pagando \$119k.

Fase	Que haces	Donde	Costo
0. Validacion (HOY)	Acuerdo cofundadores + vesting 5 socios (% por entregables)	Documento privado firmado	\$0
1. Constitucion	S.A.S. Ley 1258 via VUE Camara Medellin	VUE + Camara Medellin	\$0 Ley 1780 (<35 anos)
2. RUT + RST	NIT + Regimen Simple 1.8% (tecnologia) en Muisca	dian.gov.co/muisca	\$0 digital
3. Facturacion	Factura electronica DIAN gratuita (sin proveedor)	Portal DIAN	\$0

RST = Regimen Simple Tributario: unifica renta + IVA + ICA en un formulario anual. Para SaaS tecnologia es **1.8% a 5.4% sobre bruto** (vs 35% renta ordinaria).

3. Ventaja tributaria: por que \$119k es neto

Tributo	Ordinario (35%)	RST — Nuestra eleccion
Renta	35% sobre utilidad neta	1.8%-5.4% sobre BRUTO
IVA	19% si no justificas nube	0% EXCLUIDO Art 476-24 SaaS nube
Retencion	Clientes retienen 3.5%-11%	0% clientes NO retienen a RST
ICA Medellin	Declaracion aparte	INTEGRADO en pago unico RST

Pricing que defiendes: Tradicional <50 vacas \$49k/mes (\$490k/ano), Hato Pro 50-200 vacas **\$119k/mes** (\$1.19M/ano) ★ piloto 163, Hacienda Elite >200 \$249k/mes. Cobranza: link Wompi por WA, debito anual -2 meses, o deduccion en tiquete Colanta (tu defines mix).

4. Unit economics que el jurado quiere ver

Metrica	Piloto (1)	Ano 1 (25)	Ano 2 (100)	Ano 3 (350)
Ingresos/mes	\$120k	\$2.97M	\$11.9M	\$41.6M
Ingresos/ano	\$1.44M	\$35.7M	\$142.8M	\$499.8M
Servidor/APIs	\$0 local	\$1.2M	\$4.8M	\$14.4M
RST 1.8-3.2%	\$26k	\$643k	\$3.57M	\$15.9M
UTILIDAD NETA	\$1.41M	\$33.8M	\$134M	\$440M
Margen	98%	94%	94%	88%

Lectura: \$0 costo marginal por nueva finca. Tu pricing sostiene 94% margen. Esa es la escalabilidad SaaS.

5. Riesgos legales: 6 clausulas que te salvan

Cada fila es una clausula obligatoria para Terminos y Condiciones. Cita Ley 576/2000 (vet), 1581 (datos), 1010 (acoso).

1. **Muerte/Aborto \$15M** — Escenario: Vaca muere tras sugerencia sistema — **Clausula:** Exoneracion medica Ley 576: sistema es estadistica, decision 100% veterinario. Cero indemnizacion.
2. **Tanque \$25M Colanta** — Escenario: Leche antibiotico al tanque 10k L — **Clausula:** Doble verificacion humana: cinta + balde. Ganadero asume operacion final.
3. **Caida servidor** — Escenario: Internet caido, datos perdidos — **Clausula:** Cap on Liability: max 3 meses suscripcion \$360k. Cero lucro cesante.
4. **Demandas vaqueros** — Escenario: Vaquero exige horas extra por WA — **Clausula:** Indemnidad laboral: ProGanado no es empleador. Horarios = dueño finca.
5. **Venta datos falsos** — Escenario: Vende vaca 30L falsa segun app — **Clausula:** Buena fe declarativa: datos bajo juramento usuario. No certificamos genealogia.
6. **Fuga datos** — Escenario: Mayordomo vende planilla a vecino — **Clausula:** Custodia credenciales + logs auditoria. Titular custodia usuarios.

3 modulos IA y tu filtro: OCR planillas (anonimizado local, Ley 1581), Zootecnico predictivo ('prediccion probabilistica' no diagnostico vinculante Ley 576), Tareas WA (solo horario legal finca Ley 1010). Si no blindas esto, la IA te demanda.

6. Tus 4 entregables (cronograma donde brillas)

Entregable	Que haces	Fuente oficial
1. Checklist BPG/ICA	2 pgs Res 067449 sanidad/retiros	ica.gov.co / BPG
2. Simulador Colanta	Excel Res 017: 680L + bonif + flete	MinAgricultura + tiquetes
3. Terminos & Datos	Borrador con 6 clausulas + Ley 1581	SIC sic.gov.co
4. Estatutos S.A.S.	Minuta Ley 1258 + vesting 5 socios	Camara Medellin

Preguntas que validan tu brillo: ¿Colanta paga por solidos o volumen? (Res 017) ¿Quien asume flete? ¿Vacas balde al final de ordeno? ¿Finca es S.A.S. o persona natural? (define RST).

7. Semana tipo y como te evalua el profesor

LUN 15' Planning con Jeiser → Sprint Goal: 'Viabilidad lista sin titubear'. MAR: Checklist BPG + clausulas 1-3. MIE: Simulador Colanta 680L. JUE: clausulas 4-6 + roadmap. VIE: pulido Terminos + tabla RST. SAB 7:30 Aula 406: DEMO 3 min: flujo capital (30s) + RST 0% IVA (60s) + 1 clausula estrella (60s). Si tu Terminos deja al profesor sin preguntas, ganamos 5.0. — Jeiser confia en tu tinta.